

Hinweis / Notice

Akte: insolvenzanfechtung-schenkung-familie-oldenburg

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

WhatsApp-Chat-Export (Auszug)

Gruppe: "Hollmanns ■■■■■■"

Exportiert am 22.05.2026 durch den Insolvenzverwalter aus dem sichergestellten Firmenhandy (Sicherung mit Zustimmung des Geschäftsführers)

[15.01.2024, 09:12] Papa: Lena, die 6000 sind raus wie immer. Verwendungszweck

Ausbildungsunterstützung, dann weiß der Steuerberater Bescheid.

[15.01.2024, 09:31] Lena: Danke Papa!! ■ Miete war schon überfällig

[15.01.2024, 09:33] Papa: Musst dich nicht bedanken, dafür ist die Firma ja da ■

[10.09.2024, 18:44] Papa: Karin, ich lass den X3 nächste Woche auf dich umschreiben. Wienken sagt das geht, wir schreiben rein dass es für deine Büroarbeit ist, dann ist das sauber.

[10.09.2024, 18:52] Mama: Bist du sicher? Ich hab doch nur ab und zu die Ablage gemacht die letzten Jahre ■

[10.09.2024, 18:55] Papa: Du hast 20 Jahre den Laden mit zusammengehalten. Und besser das Auto gehört dir, so wie die Bank gerade rumzickt.

[10.09.2024, 19:01] Mama: Na gut. Hauptsache es gibt keinen Ärger.

[02.05.2025, 08:15] Papa: Alles Gute vorab zum 60. mein Schatz ♥■ kleines Extra ist unterwegs aufs Konto

[02.05.2025, 08:40] Mama: Du bist verrückt ♥■ 800?! Das wäre doch nicht nötig gewesen

[03.05.2025, 21:12] Lena: Wie war die Feier?? Und Papa, Onkel Uwe hat erzählt du zahlst ihm das ganze Dach?? ■

[03.05.2025, 21:20] Papa: Halb so wild. Er hilft uns dafür im Sommer auf den Baustellen. Familie hält zusammen.

[03.05.2025, 21:22] Lena: Solange ihr euch das leisten könnt ■

[26.02.2026, 22:47] Papa: Es wird jetzt ernst mit der Firma. Die Bank hat dichtgemacht, die Krankenkasse hat die Lastschrift zurückgehen lassen. Ich gehe Montag zum Anwalt.

[26.02.2026, 22:51] Mama: Ich hab es geahnt seit die Mahnungen sich gestapelt haben ■

[26.02.2026, 22:53] Papa: Es ist erst seit ein paar Tagen wirklich eng. Bis Februar ging es immer irgendwie. Sag Uwe und Lena erstmal nichts.

Von	b.hollmann@hollmann-bau.de
An	kanzlei@stb-wienken.de
Datum	Thu, 12 Sep 2024 17:41:09 +0200
Betreff	BMW X3 - Umschreibung auf Karin

Moin Herr Wienken,

wie eben am Telefon besprochen: den X3 nehme ich aus der Firma raus und schreibe ihn auf Karin um. Das Autohaus Wempe hat uns 27.900 geboten, aber verkaufen will ich nicht - Karin braucht einen Wagen und sie hat ja über all die Jahre genug für die Firma getan, ohne je einen Cent zu sehen. Dann hat sie wenigstens das.

Können Sie mir kurz aufschreiben, wie wir das buchen? Entnahme, verdeckte Gewinnausschüttung, irgendwas mit Umsatzsteuer? Ich will da keinen Ärger mit dem Finanzamt.

Und noch was: Die Raten für den Kran schiebe ich in den Oktober, die Bank hat die Linie schon wieder gekürzt und ich muss erst die Abschlüsse von Rodenkirchen abwarten. Wird alles etwas eng gerade, aber das kriegen wir hin wie immer.

Gruß

Bernd Hollmann

Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH
Ammerlaender Heerstrasse 214, 26129 Oldenburg
HRB 208413 (AG Oldenburg), GF: Bernd Hollmann

2025-04-14_steuerberater_warnung_liquiditaet.emleml/2025-04-14_steuerberater_warnung_liquiditaet.eml

Von	kanzlei@stb-wienken.de
An	b.hollmann@hollmann-bau.de
Datum	Mon, 14 Apr 2025 11:27:33 +0200
Betreff	BWA März 2025 / dringender Gespraechsbedarf

Sehr geehrter Herr Hollmann,

anbei erhalten Sie die BWA für März 2025. Ich muss deutlich werden:
Das ist der elfte Verlustmonat in Folge. Die offenen Posten sind zum
31.03.2025 auf 384.600 EUR angewachsen, davon über 92.000 EUR älter
als 90 Tage. Ihre freie Linie betraegt noch 30.000 EUR. Nach meiner
ueberschlaegigen Rechnung können Sie die faelligen Verbindlichkeiten
auch unter Einrechnung aller in den nächsten drei Wochen zu
erwartenden Zahlungseingaenge nur noch zu gut 80 Prozent abdecken,
und das seit mehreren Wochen.

Ich bitte Sie eindringlich, kurzfristig einen Termin mit mir und
ggf. einem Fachanwalt für Insolvenzrecht wahrzunehmen. Sie wissen,
dass ich Sie als Geschäftsführer auf die Pruefungspflichten in der
Krise hinweisen muss. Bitte unterschaelzen Sie das nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Kfm. Hartmut Wienken

Steuerberater

Wienken & Partner, Donnerschweer Straße 88, 26123 Oldenburg

2025-06-16_tietjen_dachrechnung.eml

eml/2025-06-16_tietjen_dachrechnung.eml

Von	uwe.tietjen@t-online.de
An	b.hollmann@hollmann-bau.de
Datum	Mon, 16 Jun 2025 20:03:51 +0200
Betreff	Rechnung Dach - kannst du das regeln?

Moin Bernd,

die Rechnung von Meyerdiercks ist da, 19.800 Euro, fällig bis 26.06.
Du hattest ja gesagt, dass du das uebernimmst, weil ihr das guentiger
"über die Firma laufen lassen" könnt und ich dir dafür im Sommer
mit dem Geruest und dem Haenger auf euren Baustellen aushelfe. Bleibt
es dabei? Ich haenge die Rechnung nochmal dran.

Sag Bescheid, wenn ich doch selber ueberweisen soll, dann müsste ich
aber erst mit der Bank wegen dem Rahmen sprechen.

Gruß und danke dir

Uwe

PS: Karin meinte am Sonntag, bei euch sei "dicke Luft mit der Bank".
Hoffe, das renkt sich ein.

2026-06-16_lena_hollmann_antwort_anfechtung.emleml/2026-06-16_lena_hollmann_antwort_anfechtung.eml

Von	Lena Hollmann <lena.hollmann@stud.uni-hannover.de>
An	Feddersen & Osterloh Rechtsanwälte <kanzlei@feddersen-osterloh.de>
Datum	Tue, 16 Jun 2026 23:12:40 +0200
Betreff	Ihr Schreiben vom 10.06.2026 - Rückzahlung 36.000 EUR

Sehr geehrter Herr Dr. Feddersen,

ich habe Ihr Schreiben vom 10.06. am Samstag bekommen und muss ehrlich sagen, ich hab seitdem kaum geschlafen. Ich bin 24 und Studentin, und Sie fordern von mir 36.000 EUR zurück.

Zu den Überweisungen kann ich nur sagen wie es aus meiner Sicht war: Papa hat mir seit dem Studienanfang immer im Januar und im Juli 6.000 EUR geschickt, als Unterstützung fürs Studium, das war bei uns nie ein Thema sondern einfach so abgemacht. Das es vom Firmenkonto kam wusste ich, aber Papa hat gesagt das macht er mit dem Steuerberater so, ich hab mir dabei nichts gedacht. Das die Firma in Schwierigkeiten war hab ich erst Ende Februar diesen Jahres mitbekommen, als Papa es im Familienchat geschrieben hat, vorher hat mir das keiner gesagt.

Das Geld ist auch nicht mehr da. Davon hab ich meine Miete bezahlt (520 EUR warm, Mitwohnzentrale kann das bestätigen), Semesterbeiträge, Bücher, einen gebrauchten Laptop und halt Leben. Ich hab aktuell etwa 900 EUR auf dem Konto und einen Nebenjob mit 12 Stunden die Woche. Wie soll ich da 36.000 EUR zahlen, dazu noch die Zinsen die Sie ausrechnen?

Meine Eltern sagen, Herr Dr. Bruns übernimmt das jetzt für uns alle und meldet sich bei Ihnen. Bis dahin wollte ich mich aber wenigstens selbst gemeldet haben, damit Sie nicht denken ich tauche ab. Falls Sie Kontoauszüge von mir brauchen kann ich die raussuchen, ich hab da nichts zu verbergen.

Mit freundlichen Grüßen
Lena Hollmann

2026-12-05_ladung_zeuge_wienken.eml

eml/2026-12-05_ladung_zeuge_wienken.eml

Von	geschaeftsstelle@lg-oldenburg.justiz.niedersachsen.de
An	bruns@bruns-kollegen.de
Datum	Sat, 05 Dec 2026 09:30:00 +0100
Betreff	Ladung des Zeugen Wienken - Az. 5 O 612/26

Sehr geehrter Herr Dr. Bruns,

hiermit wird der Zeuge Hartmut Wienken zum Termin am 16.02.2027 um 09:30 Uhr in Saal 245 des Landgerichts Oldenburg geladen. Gegenstand ist die im Beweisbeschluss des Verfahrens 5 O 612/26 bezeichnete Vernehmung.

Die förmliche Ladung mit Hinweisen zu Anreise, Entschädigung und Mitteilung eines Verhinderungsgrundes ist als PDF beigefügt. Bitte teilen Sie der Geschäftsstelle bis zum 15.01.2027 mit, falls sich die ladungsfähige Anschrift des Zeugen geändert hat.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsstelle, Landgericht Oldenburg

2027-05-12_urteilszustellung_feddersen.eml

eml/2027-05-12_urteilszustellung_feddersen.eml

Von	poststelle@lg-oldenburg.justiz.niedersachsen.de
An	kanzlei@feddersen-osterloh.de
Datum	Wed, 12 May 2027 08:15:00 +0200
Betreff	Zustellung Urteil 5 O 612/26

Sehr geehrter Herr Dr. Feddersen,

anbei übersenden wir die elektronische Abschrift des Urteils vom 11.05.2027 in Sachen Feddersen gegen Hollmann und weitere Beteiligte, Aktenzeichen 5 O 612/26. Das beigefügte PDF enthält die vollständige Entscheidung einschließlich Rechtsmittelbelehrung.

Die Zustellung wird mit dem heutigen Übermittlungszeitpunkt dokumentiert. Bitte prüfen Sie die Anlage auf Vollständigkeit und Lesbarkeit und verwenden Sie bei einer technischen Rückfrage das Aktenzeichen sowie den Dateinamen aus dieser Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen

Poststelle, Landgericht Oldenburg

2027-08-31_zahlungsbestaetigung_bruns.eml

eml/2027-08-31_zahlungsbestaetigung_bruns.eml

Von	bruns@bruns-kollegen.de
An	kanzlei@feddersen-osterloh.de
Datum	Tue, 31 Aug 2027 16:00:00 +0200
Betreff	Zahlungsbestaetigung - alle drei Beklagten

Sehr geehrter Herr Dr. Feddersen,

wir bestaetigen, dass alle drei Mandanten die titulierten Betraege nebst Zinsen und Kosten heute vollstaendig auf das Massekonto ueberwiesen haben. Damit ist der Rechtsstreit 5 O 612/26 erledigt.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Heiner Bruns

08_kontoauszug_suchlauf_familienbuchungen.csv

Buchungstag	Konto	Betrag_EUR	Empfaenger	Verwendungszweck
08.01.2022	Geschaeftskonto LzO DE4428050100 0091443702	-6000.00	Lena Hollmann	Ausbildungsunterstu etzung WS 21/22
15.07.2022	Geschaeftskonto LzO DE4428050100 0091443702	-6000.00	Lena Hollmann	Ausbildungsunterstu etzung SS 22
12.01.2023	Geschaeftskonto LzO DE4428050100 0091443702	-6000.00	Lena Hollmann	Ausbildungsunterstu etzung WS 22/23
14.07.2023	Geschaeftskonto LzO DE4428050100 0091443702	-6000.00	Lena Hollmann	Ausbildungsunterstu etzung SS 23
15.01.2024	Geschaeftskonto LzO DE4428050100 0091443702	-6000.00	Lena Hollmann	Ausbildungsunterstu etzung WS 23/24
15.07.2024	Geschaeftskonto LzO DE4428050100 0091443702	-6000.00	Lena Hollmann	Ausbildungsunterstu etzung SS 24
11.03.2024	Geschaeftskonto LzO DE4428050100 0091443702	-112.35	Karin Hollmann	Auslagenerstattung Bueromaterial Maerz
07.10.2024	Geschaeftskonto LzO DE4428050100 0091443702	-49.90	Karin Hollmann	Auslagenerstattung Ordner u. Toner
02.05.2025	Geschaeftskonto LzO DE4428050100 0091443702	-800.00	Karin Hollmann	Geburtstagsgeschen k 60. Karin
20.06.2025	Geschaeftskonto LzO DE4428050100 0091443702	-19800.00	Dachdeckerei Meyerdiercks GmbH	RG 2025-0341 Tietjen

09_lohnjournal_2022_2025.csv

Jahr	PersonalNr	Name	Funktion	Eintritt	Austritt	Brutto_Jahr_EUR
2022	001	Bernd Hollmann	Geschaeftsfuehrer	01.07.2004		96000.00
2022	003	Dieter Kruse	Polier	01.03.2006		54600.00
2022	007	Marek Zielinski	Zimmerer	15.08.2012		46800.00
2022	009	Sandra Bueth	Buerokauffrau (Teilzeit 25 Std)	01.02.2015		28450.00
2022	011	Chinedu Okonkwo	Fahrer/Lagerist	01.09.2017		36900.00
2022	012	Timo Gerdes	Dachdecker	01.04.2019		44200.00
2022	014	Ole Martens	Auszubildender Zimmerer	01.08.2021		12840.00
2023	001	Bernd Hollmann	Geschaeftsfuehrer	01.07.2004		96000.00
2023	003	Dieter Kruse	Polier	01.03.2006		56200.00
2023	007	Marek Zielinski	Zimmerer	15.08.2012		48100.00
2023	009	Sandra Bueth	Buerokauffrau (Teilzeit 25 Std)	01.02.2015		29300.00
2023	011	Chinedu Okonkwo	Fahrer/Lagerist	01.09.2017		37800.00
2023	012	Timo Gerdes	Dachdecker	01.04.2019		45500.00
2023	014	Ole Martens	Auszubildender Zimmerer	01.08.2021		13560.00
2024	001	Bernd Hollmann	Geschaeftsfuehrer	01.07.2004		96000.00
2024	003	Dieter Kruse	Polier	01.03.2006		57900.00
2024	007	Marek Zielinski	Zimmerer	15.08.2012		49500.00
2024	009	Sandra Bueth	Buerokauffrau (Teilzeit 25 Std)	01.02.2015		30150.00
2024	011	Chinedu Okonkwo	Fahrer/Lagerist	01.09.2017		38900.00
2024	012	Timo Gerdes	Dachdecker	01.04.2019		46800.00
2024	014	Ole Martens	Zimmerergeselle (uebernomen 01.08.2024)	01.08.2021		31200.00
2025	001	Bernd Hollmann	Geschaeftsfuehrer	01.07.2004		84000.00
2025	003	Dieter Kruse	Polier	01.03.2006		58600.00
2025	007	Marek Zielinski	Zimmerer	15.08.2012		50200.00

Jahr	PersonalNr	Name	Funktion	Eintritt	Austritt	Brutto_Jahr_EUR
2025	009	Sandra Bueth	Buerokauffrau (Teilzeit 25 Std)	01.02.2015		30900.00
2025	011	Chinedu Okonkwo	Fahrer/Lagerist	01.09.2017		39700.00
2025	012	Timo Gerdes	Dachdecker	01.04.2019		47900.00
2025	014	Ole Martens	Zimmerergeselle	01.08.2021		33400.00

10_bwa_reihe_2024_2026.csv

Monat	Umsatzerloese_EUR	Materialaufwand_EUR	Personalaufwand_EUR	Sonstige_Kosten_inkl_Fremdleistungen_EUR	Abschreibungen_EUR	Zinsaufwand_EUR	Betriebsergebnis_EUR
2024-01	182400	96700	31200	31900	6100	2300	14200
2024-02	175900	94300	31200	32400	6100	2400	9500
2024-03	168200	92800	31900	33100	6100	2600	1700
2024-04	171300	95600	31900	33800	6100	2700	1200
2024-05	159800	89400	32600	34200	6100	2900	-5400
2024-06	164500	93100	32600	34500	6100	3100	-4900
2024-07	152700	87900	33300	34900	6100	3300	-12800
2024-08	149200	85200	33300	35100	6100	3500	-14000
2024-09	158600	90400	33300	35400	5800	3600	-9900
2024-10	151400	88700	34000	35700	5800	3800	-16600
2024-11	144800	84100	34000	36100	5800	4000	-19200
2024-12	132600	79800	34000	36300	5800	4100	-27400
2025-01	128300	76900	34700	36600	5800	4300	-30000
2025-02	124100	74200	34700	36800	5800	4500	-31900
2025-03	119600	72400	35300	37100	5800	4800	-35800
2025-04	126800	77100	35300	37300	5800	5000	-33700
2025-05	121500	74600	35300	37600	5800	5200	-37000
2025-06	117900	71800	36100	37900	5500	5500	-38900
2025-07	112400	69300	36100	38200	5500	5700	-42400
2025-08	108900	66700	36100	38400	5500	5900	-43700
2025-09	114200	70800	36100	38700	5500	6200	-43100
2025-10	106700	65900	36800	38900	5500	6400	-46800
2025-11	98400	61200	36800	39200	5500	6700	-51000
2025-12	89300	56400	36800	39400	5500	6900	-55700
2026-01	84600	53800	37500	39700	5200	7200	-58800
2026-02	78200	50100	37500	39900	5200	7400	-61900

11_opos_liquiditaetsstatus_stichtage.csv

Stichtag	Faellige_V erbindlichk eiten_EUR	davon_aelt er_90_Tag e_EUR	Liquide_Mi ttel_EUR	Freie_Kre ditlinie_EU R	Erwartete_ Einzahlun gen_3_Wo chen_EUR	Verfuegba re_Mittel_ gesamt_E UR	Unterdeck ung_EUR	Unterdeck ung_Proze nt
31.01.2025	296400	41200	22300	60000	189600	271900	24500	8.27
28.02.2025	331200	55800	18700	45000	238100	301800	29400	8.88
31.03.2025	384600	92400	12400	30000	279700	322100	62500	16.25
30.04.2025	402900	118700	9800	20000	301600	331400	71500	17.75
31.05.2025	419300	141300	14200	20000	296900	331100	88200	21.04
30.06.2025	447800	176900	8900	10000	312400	331300	116500	26.02
31.07.2025	462100	203400	11300	10000	305800	327100	135000	29.21
31.08.2025	481600	241800	7600	10000	289200	306800	174800	36.30
30.09.2025	498400	279500	9100	5000	276400	290500	207900	41.71
31.10.2025	517200	312600	6800	5000	261900	273700	243500	47.08
30.11.2025	538900	348100	8200	0	247300	255500	283400	52.59
31.12.2025	561700	384200	5400	0	230800	236200	325500	57.95
31.01.2026	587400	421700	4100	0	209600	213700	373700	63.62
28.02.2026	611300	455900	3900	0	210900	214800	396500	64.86

zahlungseingaenge_masse.csvcsv/zahlungseingaenge_masse.csv

Datum	Zahler	Betrag_EUR
2027-08-31	Karin Hollmann	31140,00
2027-08-31	Lena Hollmann	34180,00
2027-08-31	Uwe Tietjen	23360,00

Tabellenblatt: Kostenverteilung

Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH - Kostenverteilung 5 O 612/26			
Beklagte	Hauptforderung_EUR	Kosten_EUR	Gesamt_EUR
Karin Hollmann	27900	3240	31140
Lena Hollmann	30000	4180	34180
Uwe Tietjen	19800	3560	23360
Summe	77700	10980	88680

Firmensitz Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH

Ammerlaender Heerstrasse 214, 26129 Oldenburg

Aufnahme vom 28.05.2026 (Bestandsaufnahme durch Insolvenzverwalter)

Buero- und Lagergebaeude mit angrenzender Werkstatt

Zustand: Geschaeftsbetrieb eingestellt, Gebaeude vermietet

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: firmensitz_ammerlaender_heerstrasse.jpg

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH

Ammerländer Heerstraße 214

26129 Oldenburg

vertreten durch den Geschäftsführer Bernd Hollmann

Oldenburg, den 10. März 2026

****An das**

Amtsgericht Oldenburg

– Insolvenzgericht –

Elisabethstraße 6

26135 Oldenburg**

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH (Eigenantrag nach § 15a InsO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg unter HRB 208413, beantrage ich hiermit, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH zu eröffnen.

1 Angaben zur Schuldnerin

Die Schuldnerin betreibt seit 2004 einen Bau- und Sanierungsbetrieb mit den Schwerpunkten Altbausanierung, energetische Modernisierung und Dachausbau im Raum Oldenburg und Ammerland. Sie beschäftigt derzeit noch sechs Arbeitnehmer. Alleiniger Gesellschafter bin ich, Bernd Hollmann, mit einem Geschäftsanteil von 25.000 EUR (100 Prozent des Stammkapitals).

2 Eröffnungsgrund

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig im Sinne des § 17 InsO. Die Zahlungsunfähigkeit ist Ende Februar 2026 eingetreten. Auslöser war die Rücklastschrift der Sozialversicherungsbeiträge für Februar 2026 am 26. Februar 2026 sowie die kurzfristige Kündigung des Kontokorrentkredits durch die Hausbank mit Schreiben vom 27. Februar 2026. Bis dahin konnten die fälligen Verbindlichkeiten aus dem laufenden Geschäft, wenn auch zunehmend schleppend, bedient werden. Zwei größere Bauvorhaben, mit deren Abschlagszahlungen im Januar und Februar 2026 fest gerechnet worden war, sind wegen Mängelrügen der Auftraggeber nicht abgerechnet worden; damit brach die Liquiditätsplanung zusammen.

Die fälligen Verbindlichkeiten belaufen sich nach dem beigelegten Gläubigerverzeichnis auf rund 611.000 EUR. Dem stehen liquide Mittel von rund 4.000 EUR sowie kurzfristig realisierbare Forderungen von rund 211.000 EUR gegenüber, von denen ein erheblicher Teil bestritten ist.

3 Anlagen

Dem Antrag sind beigelegt: das Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen (Stand 28. Februar 2026), das Vermögensverzeichnis, die betriebswirtschaftliche Auswertung für die Monate Januar 2024 bis Februar 2026, das Verzeichnis der Arbeitnehmer sowie die Erklärung nach § 13 Abs. 1 Satz 7 InsO. Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Ich rege an, einen vorläufigen Insolvenzverwalter zu bestellen, damit die laufenden Bauvorhaben gesichert werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Hollmann

Geschäftsführer

Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Amtsgericht Oldenburg

– Insolvenzgericht –

Elisabethstraße 6, 26135 Oldenburg

Geschäftsnummer: 60 IN 87/26

Oldenburg, den 1. Mai 2026

Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der

Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH, Ammerländer Heerstraße 214, 26129 Oldenburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg unter HRB 208413, vertreten durch den Geschäftsführer Bernd Hollmann, ebenda,

– Schuldnerin –

wird auf den Eigenantrag der Schuldnerin vom 10. März 2026, eingegangen bei Gericht am selben Tag, Folgendes angeordnet:

1 Über das Vermögen der Schuldnerin wird heute, am 1. Mai 2026, um 9.00 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet.

2 Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig und überschuldet (§§ 17, 19 InsO).

3 Zum Insolvenzverwalter wird bestellt: Rechtsanwalt Dr. Jasper Feddersen, Feddersen & Osterloh Rechtsanwälte, Theaterwall 8, 26122 Oldenburg.

4 Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 15. Juni 2026 schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden (§ 28 Abs. 1 InsO). Den Gläubigern wird aufgegeben, dem Insolvenzverwalter unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen (§ 28 Abs. 2 InsO).

5 Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, wird aufgegeben, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an den Insolvenzverwalter zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

6 Termin zur Gläubigerversammlung, in der auf der Grundlage des Berichts des Insolvenzverwalters über den Fortgang des Verfahrens beschlossen wird (Berichtstermin), zugleich Termin zur Prüfung der angemeldeten Forderungen (Prüfungstermin), wird bestimmt auf **Mittwoch, den 8. Juli 2026, 10.00 Uhr**, Amtsgericht Oldenburg, Saal 121.

Gründe

Der zulässige Eigenantrag der Schuldnerin ist begründet. Nach dem Gutachten des Sachverständigen und dem Bericht des vorläufigen Insolvenzverwalters vom 21. April 2026 ist die Schuldnerin zahlungsunfähig; die fälligen Verbindlichkeiten übersteigen die verfügbaren Mittel erheblich und dauerhaft. Eine die Kosten des Verfahrens deckende Masse ist vorhanden.

Riedemann

Richter am Amtsgericht

Handelsregisterauszug (Abdruck)

Amtsgericht Oldenburg – Handelsregister Abteilung B

Ausdruck vom 12. Mai 2026, 11.42 Uhr

Abruf durch: Feddersen & Osterloh Rechtsanwälte, Oldenburg

Nummer der Firma: HRB 208413

1 Firma

Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH

2 Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift

Oldenburg (Oldb). Geschäftsanschrift: Ammerländer Heerstraße 214, 26129 Oldenburg.

3 Gegenstand des Unternehmens

Die Ausführung von Bau- und Sanierungsleistungen aller Art, insbesondere Altbausanierung, energetische Gebäudemodernisierung, Dachausbau und Zimmererarbeiten, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

4 Grund- oder Stammkapital

25.000,00 EUR

5 Vertretungsregelung, Geschäftsführer

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Geschäftsführer: **Hollmann, Bernd**, Oldenburg, geboren am 14. März 1966; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB).

6 Rechtsform, Beginn, Satzung

Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17. Mai 2004, zuletzt geändert durch Beschluss vom 2. Februar 2015.

7 Eintragungen

Eintragung vom 28. Juni 2004: Neueintragung.

Eintragung vom 9. Februar 2015: Änderung der Geschäftsanschrift; Neufassung des Gesellschaftsvertrags.

Eintragung vom 6. Mai 2026: Durch Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg (60 IN 87/26) vom 1. Mai 2026 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst.

8 Bemerkung des Verwalterbüros

Nach der dem Verwalter vorliegenden Gesellschafterliste (Stand 2015) hält Bernd Hollmann sämtliche Geschäftsanteile im Nennbetrag von zusammen 25.000 EUR.

Interner Vermerk: Durchsicht der Buchhaltung auf Zuwendungen an nahestehende Personen

Feddersen & Osterloh Rechtsanwälte

Theaterwall 8, 26122 Oldenburg

Az.: 224/26 JF – Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH (AG Oldenburg, 60 IN 87/26)

Verfasser: RA Dr. Jasper Feddersen / Ass. iur. Merle Steenzen

Datum: 28. Mai 2026

1 Anlass

Bei der Durchsicht der Finanzbuchhaltung (DATEV-Bestand 2022 bis 2026) und der Belegordner sind Zahlungen und Vermögensverschiebungen an Familienangehörige des Geschäftsführers und Alleingeschafters Bernd Hollmann aufgefallen. Dieser Vermerk fasst den Befund zusammen und benennt die noch offenen Punkte.

2 Befund

2.1 Überweisungen an die Tochter Lena Hollmann

Vom Geschäftskonto der Schuldnerin bei der Landessparkasse zu Oldenburg (IBAN DE44 2805 0100 0091 4437 02) sind sechs Überweisungen zu je 6.000 EUR an Lena Hollmann geflossen, Verwendungszweck jeweils "Ausbildungsunterstützung": am 8. Januar 2022, 15. Juli 2022, 12. Januar 2023, 14. Juli 2023, 15. Januar 2024 und 15. Juli 2024, zusammen 36.000 EUR. Ein Vertrag, eine Gegenleistung oder ein betrieblicher Anlass ist in den Unterlagen nicht dokumentiert. Lena Hollmann war nach dem Lohnjournal zu keinem Zeitpunkt Arbeitnehmerin der Schuldnerin. Sie studiert nach Auskunft des Geschäftsführers seit dem Wintersemester 2021/2022 Architektur in Hannover.

2.2 Übertragung des Firmenfahrzeugs BMW X3 auf die Ehefrau Karin Hollmann

Der im Anlagevermögen geführte BMW X3 xDrive20d (Erstzulassung März 2021, amtliches Kennzeichen OL-BH 214) ist mit "Vereinbarung" vom 15. September 2024 auf Karin Hollmann übertragen und am 19. September 2024 auf sie zugelassen worden. Der Restbuchwert betrug zum 15. September 2024 laut Anlagespiegel 28.500 EUR. Ein Kaufpreis ist nicht geflossen. Die Vereinbarung nennt als "Gegenleistung" die "langjährige unentgeltliche Mitarbeit in der Buchhaltung". Im Lohnjournal 2022 bis 2025 taucht Karin Hollmann nicht auf; ein Arbeits- oder Dienstvertrag ist nicht auffindbar. Ein Ankaufsangebot des Autohauses Wempe & Sohn vom 5. September 2024 über 27.900 EUR liegt im Belegordner "Fuhrpark".

2.3 Bezahlung der Dachsanierung des Schwagers Uwe Tietjen

Die Rechnung Nr. 2025-0341 der Dachdeckerei Meyerdiercks GmbH, Wardenburg, vom 5. Juni 2025 über 19.800 EUR brutto ist an Uwe Tietjen, Huntloser Straße 12, 26203 Wardenburg, adressiert und betrifft die Neueindeckung des dortigen privaten Wohnhauses. Beahlt wurde sie am 20. Juni 2025 vollständig vom Geschäftskonto der Schuldnerin, gebucht auf das Konto "Fremdleistungen". Uwe Tietjen ist der Bruder von Karin Hollmann. Ein Auftrag der Schuldnerin an die Dachdeckerei oder ein Bezug zu einem Bauvorhaben der Schuldnerin ist nicht feststellbar.

2.4 Überweisung "Geburtstagsgeschenk" an Karin Hollmann

Am 2. Mai 2025 sind 800 EUR vom Geschäftskonto an Karin Hollmann überwiesen worden, Verwendungszweck "Geburtstagsgeschenk 60. Karin". Der 60. Geburtstag von Karin Hollmann war am 3. Mai 2025.

3 Offene Punkte

Zu klären ist erstens, ob und in welchem Umfang Karin Hollmann tatsächlich Buchhaltungsarbeiten erledigt hat und ob dies rechtlich als Gegenleistung für die Fahrzeugübertragung gewertet werden kann. Zweitens ist die zeitliche Lage der ersten Überweisung an die Tochter (8. Januar 2022) im Verhältnis zum Eröffnungsantrag vom 10. März 2026 genau zu prüfen. Drittens ist zu würdigen, ob die Zuwendung vom 2. Mai 2025 als Gelegenheitsgeschenk einzuordnen ist. Der Fahrer der Schuldnerin, Herr Okonkwo, hat telefonisch angegeben, Frau Hollmann sei "früher öfter im Büro gewesen", in den letzten Jahren aber "eigentlich nur noch zum Kaffee".

4 Weiteres Vorgehen

Anfechtungsschreiben an Karin Hollmann, Lena Hollmann und Uwe Tietjen entwerfen; Verjährung ist nicht kritisch, gleichwohl zügige Geltendmachung. Kontoauszugs-Suchlauf und Lohnjournal als Anlagen aufbereiten.

Dr. Feddersen

Vereinbarung über die Übertragung eines Geschäftsfahrzeugs

zwischen

der **Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH**, Ammerländer Heerstraße 214, 26129 Oldenburg, vertreten durch den Geschäftsführer Bernd Hollmann,

– nachfolgend "Gesellschaft" –

und

Frau Karin Hollmann, Ammerländer Heerstraße 214, 26129 Oldenburg,

– nachfolgend "Frau Hollmann" –

1 Gegenstand

Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Personenkraftwagens BMW X3 xDrive20d, Erstzulassung März 2021, Fahrzeug-Identifizierungsnummer WBA71EF0X7B482119, amtliches Kennzeichen OL-BH 214. Die Gesellschaft überträgt das Fahrzeug mit allen Schlüsseln, der Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II sowie dem Serviceheft auf Frau Hollmann. Die Übergabe erfolgt am heutigen Tag; die Parteien sind sich über den Eigentumsübergang einig.

2 Gegenleistung

Die Übertragung erfolgt in Anerkennung der langjährigen unentgeltlichen Mitarbeit von Frau Hollmann in der Buchhaltung und Büroorganisation der Gesellschaft. Eine Zahlung wird nicht geleistet. Weitere Ansprüche von Frau Hollmann wegen ihrer Mitarbeit bestehen nicht und werden mit dieser Vereinbarung abgegolten.

3 Zustand, Gewährleistung

Frau Hollmann kennt das Fahrzeug aus laufender Nutzung. Das Fahrzeug wird übertragen wie es steht und liegt. Jede Gewährleistung der Gesellschaft für Sachmängel wird ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

4 Kosten, Ummeldung

Frau Hollmann meldet das Fahrzeug unverzüglich auf sich um und trägt ab Übergabe sämtliche Kosten, insbesondere Steuer, Versicherung und Unterhalt.

5 Schlussbestimmung

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Vereinbarung im Übrigen wirksam.

Oldenburg, den 15. September 2024

Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH

gez. Bernd Hollmann, Geschäftsführer

gez. Karin Hollmann

Ankaufsangebot Gebrauchtfahrzeug

Autohaus Wempe & Sohn GmbH

BMW Vertragshändler

Bremer Heerstraße 331, 26135 Oldenburg

Telefon 0441 39087-0 · ankauf@wempe-sohn.de

Angebots-Nr.: GW-2024-1873

Datum: 5. September 2024

****Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH**

Herrn Bernd Hollmann

Ammerländer Heerstraße 214

26129 Oldenburg**

Betreff: Verbindliches Ankaufsangebot für Ihren BMW X3 xDrive20d, Kennzeichen OL-BH 214

Sehr geehrter Herr Hollmann,

vielen Dank für die Vorstellung Ihres Fahrzeugs am 4. September 2024 in unserem Haus. Auf Grundlage der Sichtprüfung, der Probefahrt und der Auswertung der Servicehistorie bieten wir Ihnen den Ankauf zu folgenden Konditionen an.

1 Fahrzeugdaten

BMW X3 xDrive20d, Erstzulassung März 2021, Fahrzeug-Identifizierungsnummer WBA71EF0X7B482119, Laufleistung abgelesen 61.480 km, Farbe Phytonicblau metallic, Ausstattung u. a. Anhängerkupplung, Lederausstattung, Navigationspaket. Zustand: gepflegt, altersgemäße Gebrauchsspuren, Steinschlag Windschutzscheibe unten rechts (nicht im Sichtfeld), hintere Stoßstange nachlackiert.

2 Ankaufspreis

Wir bieten Ihnen einen Ankaufspreis von **27.900,00 EUR** (Ankauf von einem Unternehmen, Ausweis der Umsatzsteuer nach Regelbesteuerung: 23.445,38 EUR zzgl. 4.454,62 EUR USt). Der Preis gilt bei Übergabe mit beiden Schlüsseln, Zulassungsbescheinigung Teil I und II sowie lückenlosem Serviceheft.

3 Bindefrist und Abwicklung

An dieses Angebot halten wir uns bis zum **30. September 2024** gebunden, sofern sich Zustand und Laufleistung (Toleranz 1.500 km) nicht wesentlich ändern. Die Auszahlung erfolgt am Übergabetag per Überweisung auf Ihr Geschäftskonto. Bringen Sie zur Übergabe bitte einen aktuellen Handelsregisterauszug und Ihren Personalausweis mit.

Wir würden uns freuen, das Fahrzeug für Sie ankaufen zu dürfen, und stehen für Rückfragen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Autohaus Wempe & Sohn GmbH

gez. Torben Wempe, Gebrauchtwagenleiter

Rechnung Dachdeckerei Meyerdiercks GmbH

Dachdeckerei Meyerdiercks GmbH

Meisterbetrieb seit 1958

Astruper Weg 44, 26203 Wardenburg

Telefon 04407 7183-0 · info@meyerdiercks-dach.de

USt-IdNr. DE813442907 · HRB 130221 (AG Oldenburg)

****Herrn Uwe Tietjen**

Huntloser Straße 12

26203 Wardenburg**

Rechnung Nr.: **2025-0341**

Datum: 5. Juni 2025

Bauvorhaben: Wohnhaus Huntloser Straße 12, 26203 Wardenburg

Leistungszeitraum: 12. Mai bis 30. Mai 2025

Sehr geehrter Herr Tietjen,
für die Neueindeckung des Daches Ihres Wohnhauses berechnen wir Ihnen vereinbarungsgemäß wie folgt.

1 Leistungen

Pos.	Leistung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1	Abdecken der Altdeckung, Entsorgung Tonziegel inkl. Container	168 m²	18,50 EUR	3.108,00 EUR
2	Aufdachdämmung PIR 120 mm, verlegt	168 m²	41,00 EUR	6.888,00 EUR
3	Neueindeckung Tondachziegel anthrazit engobiert inkl. Lattung und Unterspannbahn	168 m²	33,80 EUR	5.678,40 EUR
4	Erneuerung Dachrinnen und Fallrohre Zink, 34 lfm	pauschal		964,26 EUR

Abrechnungssumme der Positionen (netto): 16.638,66 EUR
Vereinbart war ein **Pauschal festpreis von brutto 19.800,00 EUR**; dieser wird berechnet.
Darin enthaltene Umsatzsteuer 19 %: **3.161,34 EUR**
Nettobetrag: **16.638,66 EUR**
Rechnungsbetrag: 19.800,00 EUR

2 Zahlung

Zahlbar ohne Abzug bis zum 26. Juni 2025 auf unser Konto bei der Raiffeisenbank Wardenburg, IBAN DE21 2806 1822 0004 5519 08. Bitte geben Sie die Rechnungsnummer an.

3 Hinweise

Auf die Ausführung gewähren wir die vertraglich vereinbarte Gewährleistung nach VOB/B. Wir bedanken uns für den Auftrag und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Dach.

Mit freundlichen Grüßen

Dachdeckerei Meyerdiercks GmbH

gez. Hauke Meyerdiercks, Geschäftsführer

Zahlungseingang vermerkt (Stempel Buchhaltung Meyerdiercks): 20.06.2025, Überweisung Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH, Verwendungszweck "RG 2025-0341 Tietjen".

Anfechtungsschreiben an Karin Hollmann

Feddersen & Osterloh Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Dr. Jasper Feddersen · Rechtsanwältin Imke Osterloh

Theaterwall 8, 26122 Oldenburg

Telefon 0441 92688-0 · kanzlei@feddersen-osterloh.de

Unser Zeichen: 224/26 JF

Insolvenzverfahren: Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH, AG Oldenburg, 60 IN 87/26

Oldenburg, den 10. Juni 2026

Einschreiben mit Rückschein

****Frau**

Karin Hollmann

Ammerländer Heerstraße 214

26129 Oldenburg**

**Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH –
Anfechtung der Übertragung des BMW X3 (OL-BH 214) und der Zahlung vom 2. Mai 2025;
Aufforderung zur Rückgewähr**

Sehr geehrte Frau Hollmann,

zu meiner Person: Mit Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg vom 1. Mai 2026 (60 IN 87/26) bin ich zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH bestellt worden. In dieser Eigenschaft erkläre ich hiermit die **Anfechtung** der nachfolgend bezeichneten Rechtshandlungen nach den §§ 129, 134, 143 InsO und fordere Sie zur Rückgewähr auf.

1 Sachverhalt

Mit Vereinbarung vom 15. September 2024 hat die Schuldnerin den in ihrem Anlagevermögen geführten BMW X3 xDrive20d (Fahrzeug-Identifizierungsnummer WBA71EF0X7B482119, damals amtliches Kennzeichen OL-BH 214) auf Sie übertragen; das Fahrzeug ist am 19. September 2024 auf Sie zugelassen worden. Einen Kaufpreis haben Sie nicht gezahlt. Der Restbuchwert betrug zum Übertragungszeitpunkt 28.500 EUR; ein BMW-Vertragshändler hatte der Schuldnerin am 5. September 2024 einen Ankaufspreis von 27.900 EUR verbindlich angeboten. Ferner hat die Schuldnerin Ihnen am 2. Mai 2025 einen Betrag von 800 EUR mit dem Verwendungszweck "Geburtstagsgeschenk 60. Karin" überwiesen.

2 Rechtliche Bewertung

2.1 Unentgeltliche Leistung (§ 134 Abs. 1 InsO)

Nach § 134 Abs. 1 InsO ist eine unentgeltliche Leistung des Schuldners anfechtbar, die früher als vier Jahre vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommen worden ist. Der Eröffnungsantrag ist am 10. März 2026 bei Gericht eingegangen. Die Fahrzeugübertragung vom 15. September 2024 und die Zahlung vom 2. Mai 2025 liegen jeweils innerhalb dieses Vierjahreszeitraums (§§ 134 Abs. 1, 139 Abs. 1 InsO).

Beide Leistungen waren unentgeltlich. Für das Fahrzeug haben Sie keine Gegenleistung erbracht. Die in der Vereinbarung vom 15. September 2024 genannte "langjährige unentgeltliche Mitarbeit in der Buchhaltung" ändert daran nichts: Ein Arbeits- oder Dienstvertrag zwischen Ihnen und der Schuldnerin bestand zu keinem Zeitpunkt, ein Vergütungsanspruch war weder vereinbart noch entstanden, und im Lohnjournal der Schuldnerin der Jahre 2022 bis 2025 sind Sie nicht verzeichnet. Die nachträgliche "Anerkennung" freiwilliger familiärer Unterstützung, auf die kein Anspruch bestand, ist keine

ausgleichende Gegenleistung, sondern bestätigt die Unentgeltlichkeit. Gleiches gilt für die Zahlung vom 2. Mai 2025, die schon nach ihrem Verwendungszweck ein Geschenk war.

2.2 Kein gebräuchliches Gelegenheitsgeschenk (§ 134 Abs. 2 InsO)

Nach § 134 Abs. 2 InsO sind gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke geringen Werts von der Anfechtung ausgenommen. Auf die Fahrzeugübertragung ist diese Ausnahme ersichtlich nicht anwendbar. Für die Zahlung von 800 EUR beanspruche ich die Ausnahme ebenfalls nicht als gegeben: Ob ein Geldbetrag dieser Größenordnung angesichts der wirtschaftlichen Lage der Schuldnerin im Mai 2025 — die fälligen Verbindlichkeiten überstiegen die verfügbaren Mittel zu diesem Zeitpunkt bereits erheblich — noch als Geschenk "geringen Werts" gelten kann, unterliegt der Bewertung im Einzelfall; nach der Vermögens- und Ertragslage der Schuldnerin war er es nicht mehr.

2.3 Keine Bedeutung Ihrer Kenntnis

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass es für die Anfechtung nach § 134 InsO auf Ihre Kenntnis von der wirtschaftlichen Lage der Schuldnerin oder auf einen Benachteiligungsvorsatz nicht ankommt.

Anfechtungsvoraussetzungen sind allein die Unentgeltlichkeit der Leistung, ihre Vornahme im Vierjahreszeitraum und die Gläubigerbenachteiligung; Letztere liegt vor, weil das Fahrzeug und der Geldbetrag dem Zugriff der Gläubiger entzogen wurden.

3 Rückgewähranspruch (§ 143 InsO)

Ich fordere Sie auf, **bis zum 3. Juli 2026** das Fahrzeug an mich herauszugeben und den Betrag von 800 EUR auf das Insolvenz-Anderkonto IBAN DE07 2805 0100 0110 6642 88 (Verwendungszweck: 224/26 Hollmann) zu zahlen. Sollte das Fahrzeug nicht mehr in Ihrem Vermögen vorhanden oder im Wert verschlechtert sein, schulden Sie Wertersatz; als Wert lege ich einstweilen 27.900 EUR zugrunde. Auf die Haftungsmaßstäbe des § 143 Abs. 2 InsO für den Empfänger einer unentgeltlichen Leistung weise ich hin; danach kommt Ihnen eine Entreicherungsseinrede nur zugute, soweit Sie weder zum Zeitpunkt der Leistung noch später wussten, dass die Leistung die Gläubiger benachteiligt.

Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich ohne weitere Ankündigung Klage erheben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jasper Feddersen

Rechtsanwalt, als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH

Anfechtungsschreiben an Lena Hollmann

Feddersen & Osterloh Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Dr. Jasper Feddersen · Rechtsanwältin Imke Osterloh

Theaterwall 8, 26122 Oldenburg

Telefon 0441 92688-0 · kanzlei@feddersen-osterloh.de

Unser Zeichen: 224/26 JF

Insolvenzverfahren: Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH, AG Oldenburg, 60 IN 87/26

Oldenburg, den 10. Juni 2026

Einschreiben mit Rückschein

****Frau**

Lena Hollmann

Calenberger Straße 27

30169 Hannover**

**Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH –
Anfechtung von Überweisungen über zusammen 36.000 EUR; Aufforderung zur Rückzahlung**

Sehr geehrte Frau Hollmann,

mit Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg vom 1. Mai 2026 (60 IN 87/26) bin ich zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH bestellt worden. In dieser Eigenschaft erkläre ich die **Anfechtung** der nachfolgenden Zahlungen nach den §§ 129, 134, 143 InsO.

1 Sachverhalt

Vom Geschäftskonto der Schuldnerin sind an Sie sechs Überweisungen zu je 6.000 EUR geflossen, Verwendungszweck jeweils "Ausbildungsunterstützung": am 8. Januar 2022, 15. Juli 2022, 12. Januar 2023, 14. Juli 2023, 15. Januar 2024 und 15. Juli 2024, zusammen **36.000 EUR**. Sie standen zu keinem Zeitpunkt in einem Arbeits-, Ausbildungs- oder sonstigen Vertragsverhältnis zur Schuldnerin. Eine Unterhaltspflicht traf allenfalls Ihre Eltern persönlich, nicht die Gesellschaft.

2 Rechtliche Bewertung

2.1 Unentgeltliche Leistungen (§ 134 Abs. 1 InsO)

Die Zahlungen waren unentgeltliche Leistungen der Schuldnerin: Sie haben dafür keine Gegenleistung in das Vermögen der Gesellschaft erbracht. Dass Ihr Vater mit den Zahlungen möglicherweise eine eigene familiäre Verpflichtung erfüllen wollte, ändert nichts daran, dass die Gesellschaft — ein von Ihrem Vater verschiedenes Rechtssubjekt — ohne Ausgleich Vermögen an Sie verloren hat.

2.2 Vierjahreszeitraum (§§ 134 Abs. 1, 139 Abs. 1 InsO)

Der Eröffnungsantrag ist am 10. März 2026 beim Amtsgericht Oldenburg eingegangen. Anfechtbar sind danach unentgeltliche Leistungen, die nicht früher als vier Jahre vor diesem Antrag vorgenommen worden sind. Die Überweisungen vom 15. Juli 2022 bis zum 15. Juli 2024 liegen sämtlich in diesem Zeitraum. Auch die Überweisung vom 8. Januar 2022 mache ich hiermit geltend; ihre genaue fristbezogene Einordnung bleibt einer gerichtlichen Klärung vorbehalten.

2.3 Keine Bedeutung Ihrer Kenntnis

Auf Ihre Kenntnis von der wirtschaftlichen Lage der Schuldnerin kommt es für § 134 InsO nicht an. Ich erwähne das, weil in vergleichbaren Fällen regelmäßig eingewandt wird, der Empfänger habe "von nichts gewusst". Dieser Einwand ist für den Anfechtungstatbestand ohne Bedeutung.

3 Rückgewähranspruch (§ 143 InsO)

Ich fordere Sie auf, **bis zum 3. Juli 2026** einen Betrag von **36.000 EUR** auf das Insolvenz-Anderkonto IBAN DE07 2805 0100 0110 6642 88 (Verwendungszweck: 224/26 Hollmann) zu zahlen. Als Empfängerin unentgeltlicher Leistungen haften Sie nach § 143 Abs. 2 InsO; eine Entreicherung müssten Sie darlegen und beweisen, und sie hilft Ihnen nur, soweit Sie weder bei der Leistung noch später wussten, dass die Leistungen die Gläubiger der Gesellschaft benachteiligen.

Zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung bin ich bereit, über eine ratenweise Rückführung zu sprechen, wenn Sie sich innerhalb der Frist melden und Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jasper Feddersen

Rechtsanwalt, als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH

Anfechtungsschreiben an Uwe Tietjen

Feddersen & Osterloh Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Dr. Jasper Feddersen · Rechtsanwältin Imke Osterloh

Theaterwall 8, 26122 Oldenburg

Telefon 0441 92688-0 · kanzlei@feddersen-osterloh.de

Unser Zeichen: 224/26 JF

Insolvenzverfahren: Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH, AG Oldenburg, 60 IN 87/26

Oldenburg, den 10. Juni 2026

Einschreiben mit Rückschein

****Herrn**

Uwe Tietjen

Huntloser Straße 12

26203 Wardenburg**

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH – Anfechtung der Bezahlung Ihrer privaten Dachsanierung (19.800 EUR); Aufforderung zur Zahlung

Sehr geehrter Herr Tietjen,

mit Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg vom 1. Mai 2026 (60 IN 87/26) bin ich zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH bestellt worden. In dieser Eigenschaft erkläre ich die **Anfechtung** der nachfolgenden Rechtshandlung nach den §§ 129, 134, 143 InsO.

1 Sachverhalt

Die Dachdeckerei Meyerdiercks GmbH hat mit Rechnung Nr. 2025-0341 vom 5. Juni 2025 die Neueindeckung des Daches Ihres privaten Wohnhauses Huntloser Straße 12 in Wardenburg mit **19.800 EUR** brutto abgerechnet. Auftraggeber und Rechnungsadressat waren Sie persönlich. Beahlt hat die Rechnung am 20. Juni 2025 jedoch nicht Sie, sondern die Schuldnerin vollständig von ihrem Geschäftskonto (Verwendungszweck "RG 2025-0341 Tietjen"). Ein Bezug der Bauleistung zu einem Vorhaben oder Auftrag der Schuldnerin besteht nicht.

2 Rechtliche Bewertung

2.1 Unentgeltliche Leistung an Sie (§ 134 Abs. 1 InsO)

Mit der Zahlung hat die Schuldnerin Ihre persönliche Werklohnschuld gegenüber der Dachdeckerei getilgt (§ 267 BGB). Die Zuwendung liegt in der Befreiung von Ihrer Verbindlichkeit; sie ist Ihnen als dem Leistungsempfänger zugutegekommen. Eine Gegenleistung an die Schuldnerin haben Sie nicht erbracht; ein Anspruch gegen die Schuldnerin auf Übernahme der Kosten bestand nicht. Die Leistung war damit unentgeltlich. Die Anfechtung richtet sich gegen Sie als den durch die Zuwendung Begünstigten, nicht gegen die Dachdeckerei, die lediglich ihre eigene, werthaltige Werklohnforderung eingezogen hat.

2.2 Vierjahreszeitraum und fehlende Bedeutung Ihrer Kenntnis

Die Zahlung vom 20. Juni 2025 liegt innerhalb von vier Jahren vor dem Eröffnungsantrag vom 10. März 2026 (§§ 134 Abs. 1, 139 Abs. 1 InsO). Auf Ihre Kenntnis von der wirtschaftlichen Lage der Schuldnerin kommt es nicht an; § 134 InsO setzt weder Kenntnis noch Vorsatz des Empfängers voraus. Lediglich vorsorglich weise ich darauf hin, dass die Schuldnerin im Juni 2025 bereits seit Monaten erhebliche

fällige Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen konnte; hierauf wird es gegebenenfalls für den Umfang Ihrer Haftung nach § 143 Abs. 2 InsO ankommen.

3 Zahlungsaufforderung

Ich fordere Sie auf, **bis zum 3. Juli 2026** einen Betrag von **19.800 EUR** auf das Insolvenz-Anderkonto IBAN DE07 2805 0100 0110 6642 88 (Verwendungszweck: 224/26 Hollmann) zu zahlen. Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich Klage erheben und zusätzlich Zinsen nach den gesetzlichen Vorschriften geltend machen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jasper Feddersen

Rechtsanwalt, als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH

Antwortschreiben Rechtsanwalt Dr. Bruns für die Familie Hollmann/Tietjen

Kanzlei Dr. Bruns & Kollegen

Rechtsanwalt und Notar Dr. Heiner Bruns · Rechtsanwältin Wiebke Janßen

Gottorpstraße 19, 26122 Oldenburg

Telefon 0441 21983-0 · info@bruns-kollegen.de

Unser Zeichen: 411/26 HB-01

Ihr Zeichen: 224/26 JF

Oldenburg, den 29. Juni 2026

****Herrn Rechtsanwalt**

Dr. Jasper Feddersen

– als Insolvenzverwalter der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH –

Theaterwall 8

26122 Oldenburg**

**Betreff: Insolvenzverfahren Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH (AG Oldenburg, 60 IN 87/26)
– Ihre Anfechtungsschreiben vom 10. Juni 2026 an Frau Karin Hollmann, Frau Lena Hollmann
und Herrn Uwe Tietjen**

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Feddersen,

wir zeigen an, dass uns Frau Karin Hollmann, Frau Lena Hollmann und Herr Uwe Tietjen mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt haben. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Die geltend gemachten Ansprüche weisen wir nach Prüfung der Sach- und Rechtslage ganz überwiegend zurück. Im Einzelnen gilt Folgendes.

1 Fahrzeugübertragung an Frau Karin Hollmann

Die Übertragung des BMW X3 war keine unentgeltliche Leistung. Frau Hollmann hat über mehr als fünfzehn Jahre die Buchhaltung der Gesellschaft vorbereitet, Belege sortiert und kontiert vorbereitet, den Zahlungsverkehr überwacht und die Unterlagen für den Steuerberater aufbereitet — regelmäßig an zwei bis drei Vormittagen in der Woche. Diese Tätigkeit hatte einen erheblichen wirtschaftlichen Wert; bei einem marktüblichen Stundensatz von 25 EUR und vorsichtig geschätzten zehn Wochenstunden ergibt sich über die Jahre ein Wert, der den Fahrzeugwert um ein Mehrfaches übersteigt. Die Vereinbarung vom 15. September 2024 hat diese Leistungen ausdrücklich zur Grundlage der Übertragung gemacht und zugleich sämtliche weitergehenden Ansprüche unserer Mandantin abgegolten. Es handelt sich damit um eine entgeltliche Verrechnungsabrede, jedenfalls um die Erfüllung einer nach den Grundsätzen über Dienstleistungen unter Ehegatten und § 612 BGB entstandenen Vergütungserwartung. Zum Beleg fügen wir die eidesstattliche Versicherung unserer Mandantin vom 26. Juni 2026 bei. Dass unsere Mandantin nicht im Lohnjournal geführt wurde, besagt über den Wert ihrer Arbeit nichts; es belegt nur, dass die Familie die Formalien vernachlässigt hat.

Unabhängig davon fehlte unserer Mandantin jede Kenntnis von einer angeblich schwierigen Lage der Gesellschaft. Ihr Ehemann hat geschäftliche Dinge zu Hause nicht besprochen. Einer gutgläubigen Ehefrau die Rückgabe des Familienfahrzeugs abzuverlangen, ist unbillig.

2 Zahlung von 800 EUR vom 2. Mai 2025

Die Überweisung zum 60. Geburtstag ist ein **gebräuchliches Gelegenheitsgeschenk geringen Werts** im Sinne des § 134 Abs. 2 InsO. Ein runder Geburtstag ist der klassische Anlass; 800 EUR bewegen sich für einen Betrieb mit einem Jahresumsatz von zuletzt deutlich über einer Million EUR und für die Ehefrau

des Alleingeschafters im Rahmen des sozial Üblichen. Auf die von Ihnen angeführte Ertragslage kommt es für die Gebräuchlichkeit nicht an; maßgeblich sind Anlass und Verhältnisse der Beteiligten.

3 Zahlungen an Frau Lena Hollmann

Für die Überweisung vom **8. Januar 2022** berufen wir uns auf den Ablauf der Vierjahresfrist des § 134 Abs. 1 InsO: Ihr eigener Fristbeginn ist der Eröffnungsantrag vom 10. März 2026; vier Jahre zurückgerechnet ist der 10. März 2022 der Stichtag, und die Zahlung vom 8. Januar 2022 liegt davor. Insoweit ist die Anfechtung offensichtlich unbegründet, was Sie in Ihrem Schreiben der Sache nach selbst einräumen. Für die übrigen Zahlungen machen wir geltend, dass es sich um Unterhaltsleistungen der Eltern handelte, die lediglich technisch über das Gesellschaftskonto abgewickelt und dort dem Verrechnungskonto des Gesellschafters belastet werden sollten; unsere Mandantin durfte die Zahlungen als Unterhalt ihrer Eltern verstehen. Sie ist zudem entreichert: Die Beträge sind vollständig in Miete, Semesterbeiträge und Lebenshaltung geflossen. Von einer Benachteiligung von Gläubigern wusste sie zu keinem Zeitpunkt.

4 Zahlung an die Dachdeckerei für Herrn Tietjen

Herr Tietjen hat die Begleichung seiner Rechnung durch die Gesellschaft nicht veranlasst und zunächst nicht einmal bemerkt; er ging von einer Zahlung seines Schwagers aus dessen Privatvermögen aus. Zwischen Herrn Tietjen und Herrn Hollmann bestand zudem eine Absprache, dass Herr Tietjen im Gegenzug im Sommer 2025 unentgeltlich Gerüstbau- und Transportleistungen für zwei Baustellen der Gesellschaft erbringt; diese Leistungen hat er teilweise erbracht, ehe der Betrieb zum Erliegen kam. Von Unentgeltlichkeit kann daher keine Rede sein. Jedenfalls fehlte Herrn Tietjen jede Kenntnis von der Lage der Gesellschaft.

5 Ergebnis und Vergleichsanregung

Nach alledem bestehen die Ansprüche gegen Frau Karin Hollmann und Herrn Tietjen nicht; gegen Frau Lena Hollmann kommen sie allenfalls für einen Teil der Zahlungen in Betracht. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung bieten unsere Mandanten eine Gesamtzahlung von **12.000 EUR** in monatlichen Raten von 500 EUR an. Wir regen an, die Angelegenheit in einem persönlichen Gespräch zu erörtern, und bitten um Fristverlängerung für alle drei Mandanten bis zum 31. Juli 2026.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Heiner Bruns

Rechtsanwalt und Notar

Anlage: Eidesstattliche Versicherung Karin Hollmann vom 26. Juni 2026

Eidesstattliche Versicherung

Karin Hollmann

Ammerländer Heerstraße 214

26129 Oldenburg

Oldenburg, den 26. Juni 2026

Eidesstattliche Versicherung

Mir ist bekannt, dass eine falsche eidesstattliche Versicherung strafbar ist (§§ 156, 161 StGB). In Kenntnis dessen versichere ich an Eides statt:

1 Ich bin die Ehefrau von Bernd Hollmann, dem Geschäftsführer der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH. Wir sind seit 1990 verheiratet.

2 Seit der Gründung der GmbH im Jahr 2004 habe ich meinen Mann im Betrieb unterstützt. Ich habe die Eingangspost geöffnet und sortiert, Lieferantenrechnungen abgelegt, die Belege für den Steuerberater in Ordern vorbereitet, Zahlungstermine in eine Liste eingetragen und meinen Mann erinnert, wenn etwas zu überweisen war. In den ersten Jahren war ich dafür fast jeden Vormittag im Büro, später — als unsere Tochter aus dem Haus war und Frau Büthe eingestellt wurde — je nach Anfall der Arbeit, mal zwei Vormittage in der Woche, mal seltener. Genaue Stunden habe ich nie aufgeschrieben. In den Jahren 2023 und 2024 habe ich vor allem die Ablage gemacht und Botengänge zur Bank und zum Steuerberater erledigt.

3 Ein Gehalt habe ich nie bekommen und auch nie verlangt. Mein Mann und ich waren uns aber immer einig, dass meine Arbeit "irgendwann einmal ausgeglichen" wird, wenn es dem Betrieb gut geht. Als mein Mann mir im September 2024 den BMW überschrieb, sagte er, das sei jetzt der Ausgleich für all die Jahre. So habe ich das auch verstanden.

4 Von Zahlungsschwierigkeiten der Firma habe ich vor Februar 2026 nichts gewusst. Über Geschäftszahlen haben wir zu Hause nicht gesprochen. Dass Handwerker oder das Finanzamt auf Geld warteten, habe ich erst mitbekommen, als mein Mann mir kurz vor dem Insolvenzantrag alles erzählt hat. Bei meinen Büroarbeiten habe ich zwar Mahnungen abgeheftet, mir dabei aber nichts gedacht, weil es Mahnungen auf dem Bau nach meiner Erfahrung immer gegeben hat.

5 Das Geburtstagsgeschenk von 800 EUR zu meinem 60. Geburtstag am 3. Mai 2025 habe ich für eine private Aufmerksamkeit meines Mannes gehalten. Dass die Überweisung vom Firmenkonto kam, habe ich damals nicht beachtet.

Karin Hollmann

Klageschrift — LG Oldenburg

Landgericht Oldenburg

Klaeger: Dr. Jasper Feddersen als Insolvenzverwalter ueber das Vermoegen der Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH

Beklagte: 1. Karin Hollmann, 2. Lena Hollmann, 3. Uwe Tietjen

Antraege

1. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, an den Klaeger 29.300,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen (27.900,00 EUR fuer den BMW X3 sowie 800,00 EUR Geburtstagszahlung, hilfsweise nur 27.900,00 EUR, aeusserst hilfsweise nur 800,00 EUR).
2. Die Beklagte zu 2 wird verurteilt, an den Klaeger 30.000,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen (fuenf Ueberweisungen zu je 6.000,00 EUR innerhalb der Vierjahresfrist).
3. Der Beklagte zu 3 wird verurteilt, an den Klaeger 19.800,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.

Begruendung

Saemtliche Zuwendungen erfolgten unentgeltlich im Sinne des Paragraf 134 Abs. 1 InsO. Bei der Tochter Lena Hollmann liegt die erste Ueberweisung vom 08.01.2022 ausserhalb der am 10.03.2022 beginnenden Vierjahresfrist und wird daher nicht geltend gemacht; die verbleibenden fuenf Tranchen zu je 6.000,00 EUR (zusammen 30.000,00 EUR) sind fristgerecht.

Dr. Jasper Feddersen, Rechtsanwalt

Dr. Bruns & Kollegen | Rechtsanwälte und Notare | Oldenburg

Klageerwiderung

Landgericht Oldenburg, Az. 5 O 612/26

in Sachen Dr. Feddersen ./ . Hollmann u.a.

Antrag

Die Klage wird abgewiesen.

Begründung

Die Uebertragung des BMW X3 sei durch die langjaehrige, wenn auch unentgeltliche Buchhaltungsmitarbeit der Beklagten zu 1 ausgeglichen gewesen; jedenfalls falle die Geburtstagszahlung von 800,00 EUR unter das Gelegenheitsgeschenkprivileg des Paragraf 134 Abs. 2 InsO. Die Beklagte zu 2 habe von der Krise der Schuldnerin keine Kenntnis gehabt. Der Beklagte zu 3 sei nicht passivlegitimiert, da die Zahlung unmittelbar an die Dachdeckerei geflossen sei und diese eine werthaltige Gegenleistung erbracht habe; zudem habe der Beklagte zu 3 Geruest- und Transporthilfe fuer die Schuldnerin geleistet, die als Gegenleistung zu beruecksichtigen sei.

Dr. Heiner Bruns, Rechtsanwalt und Notar

Replik zur Klageerwiderung

Landgericht Oldenburg, Az. 5 O 612/26

Erwiderung

Die Kenntnis der Empfaenger ist fuer den Anfechtungstatbestand des Paragraf 134 InsO ohne Bedeutung; die entsprechende Argumentation der Beklagten zu 2 geht ins Leere. Fuer die Uebertragung des Pkw existiert weder ein schriftlicher Arbeitsvertrag noch eine Lohnjournal-Eintragung fuer die Beklagte zu 1; eine nachtraegliche Anerkennung freiwilliger Mitarbeit stellt keine ausgleichende Gegenleistung dar. Richtiger Anfechtungsgegner fuer die Dachdeckerrechnung ist der Beklagte zu 3, da er durch die Drittzahlung von seiner Werklohnschuld befreit wurde (Paragraf 267 BGB); die behauptete Geruesthilfe ist weder belegt noch vor der Zahlung vereinbart worden.

Dr. Jasper Feddersen, Rechtsanwalt

Dr. Bruns & Kollegen | Rechtsanwälte und Notare | Oldenburg

Duplik

Landgericht Oldenburg, Az. 5 O 612/26

Erwiderung auf die Replik

Die Beklagten beantragen vorsorglich, ueber den Umfang der Mitarbeit der Beklagten zu 1 sowie ueber die behauptete Geruest- und Transporthilfe des Beklagten zu 3 Beweis durch Vernehmung von Zeugen zu erheben.

Dr. Heiner Bruns, Rechtsanwalt und Notar

Landgericht Oldenburg

Beweisbeschluss

Az. 5 O 612/26

Beschluss

Es wird Beweis erhoben ueber den Umfang der Mitarbeit der Beklagten zu 1 in der Buchhaltung der Schuldnerin sowie ueber die behauptete Geruest- und Transporthilfe des Beklagten zu 3 durch Vernehmung des Zeugen Hartmut Wienken (Steuerberater der Schuldnerin).

Die Vorsitzende Richterin am Landgericht

Landgericht Oldenburg

Protokoll der Zeugenvernehmung — Hartmut Wienken

Az. 5 O 612/26, Termin vom 16.02.2027

Aussage des Zeugen

Der Zeuge Hartmut Wienken, Steuerberater der Schuldnerin, sagt aus, dass die Beklagte zu 1 nach seiner Kenntnis allenfalls gelegentlich Ablgearbeiten im Buero der Schuldnerin erledigt habe; eine regemaessige oder vertraglich vereinbarte Buchhaltungstaetigkeit sei ihm nicht bekannt. Zur behaupteten Geruest- und Transporthilfe des Beklagten zu 3 koenne er keine Angaben machen, da dies nicht Gegenstand der Buchhaltung gewesen sei.

Die Protokollfuehrerin

Landgericht Oldenburg

Urteil

Az. 5 O 612/26

verkuendet am 11.05.2027

Tenor

1. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, an den Klaeger 27.900,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen. Im Uebrigen (Geburtstagszahlung 800,00 EUR) wird die Klage abgewiesen.
2. Die Beklagte zu 2 wird verurteilt, an den Klaeger 30.000,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.
3. Der Beklagte zu 3 wird verurteilt, an den Klaeger 19.800,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.
4. Die Kosten werden verhaeltnismaessig geteilt.

Entscheidungsgruende

Die Uebertragung des BMW X3 erfolgte unentgeltlich, da nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme keine vertraglich geschuldete, wertentsprechende Gegenleistung der Beklagten zu 1 feststellbar ist; gelegentliche Ablagearbeiten reichen hierfuer nicht aus. Die Geburtstagszahlung von 800,00 EUR faellt demgegenueber unter das Gelegenheitsgeschenkprivileg des Paragraf 134 Abs. 2 InsO und ist nicht anfechtbar. Die Kenntnis-Argumentation der Beklagten zu 2 ist fuer Paragraf 134 InsO unerheblich; die fuenf innerhalb der Vierjahresfrist liegenden Ueberweisungen sind in voller Hoehe zurueckzugewaehren. Der Beklagte zu 3 ist als Empfaenger der Zuwendung passivlegitimiert, da er durch die Drittzahlung von seiner Werklohnschuld befreit wurde; eine Gegenleistung ist nicht bewiesen.

Die Vorsitzende Richterin am Landgericht

Landgericht Oldenburg

Kostenfestsetzungsbeschluss

Az. 5 O 612/26

Beschluss vom 02.07.2027

Tenor

Die zu erstattenden Kosten werden entsprechend dem Obsiegen und Unterliegen wie folgt festgesetzt: Beklagte zu 1 hat 3.240,00 EUR, Beklagte zu 2 hat 4.180,00 EUR und Beklagter zu 3 hat 3.560,00 EUR an den Klaeger zu erstatten.

Der Rechtspfleger

Schlussvermerk zur Handakte

Insolvenzverfahren Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH, Az. 60 IN 87/26

Vermerk vom 08.09.2027

Zusammenfassung

Das Urteil des Landgerichts Oldenburg vom 11.05.2027 (Az. 5 O 612/26) ist seit dem 15.06.2027 rechtskräftig. Alle drei Beklagten haben die titulierten Beträge (27.900,00 EUR, 30.000,00 EUR und 19.800,00 EUR, zusammen 77.700,00 EUR) nebst Zinsen und Kosten bis zum 31.08.2027 vollständig an die Masse gezahlt.

Bewertung

Der Fall bestätigt, dass die Kenntnis des Zuwendungsempfängers für Paragraph 134 InsO unerheblich ist, dass die Vierjahresfrist streng nach dem Zeitpunkt der jeweiligen Einzelzuwendung zu berechnen ist und dass eine Drittzahlung zur Befreiung von einer fremden Verbindlichkeit den Schuldner der befreiten Verbindlichkeit und nicht den Zahlungsempfänger zum tauglichen Anfechtungsgegner macht.

Dr. Jasper Feddersen, Insolvenzverwalter

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

23_urteil_lg_oldenburg_2027-05-11.pdf

pdfs/23_urteil_lg_oldenburg_2027-05-11.pdf

Urteil

Az. 5 O 612/26

verkuendet am 11.05.2027

Tenor

1. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, an den Klaeger 27.900,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen. Im Uebrigen (Geburtstagszahlung 800,00 EUR) wird die Klage abgewiesen.
2. Die Beklagte zu 2 wird verurteilt, an den Klaeger 30.000,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.
3. Der Beklagte zu 3 wird verurteilt, an den Klaeger 19.800,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.
4. Die Kosten werden verhaeltnismaessig geteilt.

Entscheidungsgruende

Die Uebertragung des BMW X3 erfolgte unentgeltlich, da nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme keine vertraglich geschuldete, wertentsprechende Gegenleistung der Beklagten zu 1 feststellbar ist; gelegentliche Ablagearbeiten reichen hierfuer nicht aus. Die Geburtstagszahlung von 800,00 EUR faellt demgegenueber unter das Gelegenheitsgeschenkprivileg des Paragraf 134 Abs. 2 InsO und ist nicht anfechtbar. Die Kenntnis-Argumentation der Beklagten zu 2 ist fuer Paragraf 134 InsO unerheblich; die fuenf innerhalb der Vierjahresfrist liegenden Ueberweisungen sind in voller Hoehe zurueckzugewaehren. Der Beklagte zu 3 ist als Empfaenger der Zuwendung passivlegitimiert, da er durch die Drittzahlung von seiner Werklohnschuld befreit wurde; eine Gegenleistung ist nicht bewiesen.

Die Vorsitzende Richterin am Landgericht

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

25_schlussvermerk_verwalter_2027-09-08.pdf

pdfs/25_schlussvermerk_verwalter_2027-09-08.pdf

Schlussvermerk zur Handakte

Insolvenzverfahren Hollmann Bau- und Sanierungs GmbH, Az. 60 IN 87/26

Vermerk vom 08.09.2027

Zusammenfassung

Das Urteil des Landgerichts Oldenburg vom 11.05.2027 (Az. 5 O 612/26) ist seit dem 15.06.2027 rechtskräftig. Alle drei Beklagten haben die titulierten Beträge (27.900,00 EUR, 30.000,00 EUR und 19.800,00 EUR, zusammen 77.700,00 EUR) nebst Zinsen und Kosten bis zum 31.08.2027 vollständig an die Masse gezahlt.

Bewertung

Der Fall bestätigt, dass die Kenntnis des Zuwendungsempfängers für Paragraph 134 InsO unerheblich ist, dass die Vierjahresfrist streng nach dem Zeitpunkt der jeweiligen Einzelzuwendung zu berechnen ist und dass eine Drittzahlung zur Befreiung von einer fremden Verbindlichkeit den Schuldner der befreiten Verbindlichkeit und nicht den Zahlungsempfänger zum tatlichen Anfechtungsgegner macht.

Dr. Jasper Feddersen, Insolvenzverwalter